

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4012/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สุนทร นาม ดี กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 79

การที่ผู้คัดค้านไม่เห็นพ้องด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 8 คน ของมูลนิธินั้น มิได้แสดงว่าความเห็นของผู้คัดค้านจะถูกต้องเสมอไป การแต่งตั้งกรรมการในกรณีเช่นนี้ย่อมจะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนพอใจได้ยาก การขัดแย้งกันในด้านความเห็นย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา การที่กรรมการใหม่ปฏิบัติศาสนกิจไม่ตรงกับผู้คัดค้านก็มิได้แสดงว่าผู้คัดค้านเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติศาสนกิจถูกต้องกว่ากรรมการใหม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า มูลนิธิอัสสละฟียะฮ์มูลนิธิ ได้จัดตั้งขึ้นทะเบียนต่อทางราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญทาน การศึกษา การศาสนาอิสลาม และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น เริ่มแรกจัดตั้งมีกรรมการดำเนินการตามมาตรา 15 คน ต่อมากรรมการถึงแก่กรรมไป 8 คน ปัจจุบันจึงเหลือกรรมการ 7 คน ซึ่งตามตราสารจัดตั้งระบุไว้ว่าการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการจึงจะเป็นองค์ประชุม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2526 ประธานกรรมการอำนวยการได้เรียกประชุมกรรมการที่เหลืออยู่ 7 คน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 8 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบ

ถ้วนแล้วนำจดทะเบียนต่อกรุงเทพมหานคร แต่ทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่าไม่อาจ
รับจดทะเบียนให้ได้ เพราะการประชุมเลือกกรรมการซ่อมไม่ครบองค์ประชุมตาม
ตราสารมติที่ประชุมใช้ไม่ได้ จึงขอให้มีการแต่งตั้งกรรมการตามบัญชีรายชื่อ
กรรมการมูลนิธิเพิ่มเติมเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 3 เป็นกรรมการชั่วคราวเพื่อ
ดำเนินการประชุมเลือกตั้งกรรมการซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างให้ถูกต้องตามนัยแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 79

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า การที่ผู้ร้องอ้างว่ารายชื่อกรรมการเพิ่มเติม 8
คนนั้นได้ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการที่เหลืออยู่ทั้งเจ็ดคนแล้วไม่เป็นความจริง
เพราะผู้คัดค้านทั้งสองไม่มีส่วนรู้เห็นแต่ประการใด ผู้คัดค้านเห็นว่าบุคคลทั้งแปดไม่
เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการชั่วคราว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้นายดิเรก กุลสิริสวัสดิ์นางบุญระย้า วีระเสถียร นาย
อรรถสิทธิ์ ภัคดีธรรม นายดำรงพงศ์พิมล นางสาวสุรินทร์ จิราพันธ์ นายวิรัช มาน
เมาะนายสุรินทร์ ประจักษ์ธรรม และนายณรงค์ กลับเกษม ตามเอกสารหมายเลข 3 (ที่
ถูกน่าจะเป็น ร.7) ท้ายคำร้อง ร่วมเป็นกรรมการเพิ่มเติมมูลนิธิอัสสละพีเยะฮ์ตามขอ

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่ผู้คัดค้านไม่เห็นพ้องด้วยการแต่งตั้งกรรมการใหม่
8 คนนั้น มิได้แสดงว่าความเห็นของผู้คัดค้านจะถูกต้องเสมอไป การแต่งตั้ง
กรรมการในกรณีเช่นนี้ย่อมจะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนพอใจได้ยาก การขัดแย้ง
กันในด้านความเห็นย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา การที่กรรมการใหม่ปฏิบัติศาสนกิจ

ไม่ตรงกับผู้คัดค้านก็มีได้แสดงว่าผู้คัดค้านเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติศาสนกิจถูกต้องกว่า
กรรมการใหม่ สำหรับความเสียหายที่ผู้คัดค้านอ้างว่าอาจเกิดขึ้นนั้นก็เป็นการ
คาดคะเนเท่านั้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ประชา บุญวนิช-ก้าน อันนันทน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>